

Marco legal: Ley 8204 y Ley 6727

Prevención de la legitimación de capitales, riesgos del trabajo y salud ocupacional, y control interno: las normas que atraviesan todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

RA 1-3

Contabilizar según la normativa vigente

Indicador

Identifica señales de alerta de legitimación de capitales

Indicador

Explica la Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo

Lo que vamos a dominar

- 1 **Legitimación de capitales:** qué es y sus etapas.
- 2 **Ley 8204:** obligaciones, señales de alerta y reportes.
- 3 **Ley 6727:** riesgos del trabajo y póliza del INS.
- 4 **Salud ocupacional** en el escenario administrativo.
- 5 **Control interno:** concepto y componentes.
- 6 Aplicación a las cuentas de **activo, pasivo y patrimonio.**

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

Contenidos transversales de los **RA 1, 2 y 3:** Ley 8204 (prevención en la legitimación de capitales, medidas vigentes) · Ley 6727 sobre Riesgos del Trabajo · normas de salud ocupacional en una oficina · control interno según la normativa de auditoría vigente.

¿Por qué “transversal”?

No son cuentas, sino **reglas** que se aplican a todas: un depósito en efectivo (Ley 8204), una planilla (Ley 6727), una conciliación (control interno). La persona contable debe aplicarlas en cada registro.

Pregunta guía

¿Qué responsabilidad tiene un contador si registra, sin preguntar, dinero de origen dudoso o una planilla sin póliza de riesgos?

Concepto

Proceso mediante el cual se busca dar **apariencia legal** a dinero o bienes obtenidos de **actividades ilícitas** (narcotráfico, corrupción, estafas, contrabando), para usarlos en la economía formal. También se conoce como **lavado de dinero**.

Etapas

1. Colocación: el dinero ilícito entra al sistema →
2. Estratificación: se mueve para ocultar su origen →
3. Integración: regresa como si fuera legal

La Ley 8204

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, **legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo** (2001, con reformas). La **Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)** del **Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)** recibe y analiza los reportes.

Consecuencias

La legitimación de capitales es un **delito** con penas de prisión de **8 a 20 años**. Las empresas y profesionales que colaboran por acción u omisión también pueden ser sancionados.

Medidas de prevención

- **Conozca a su cliente:** identificar y verificar a clientes y proveedores.
- **Registrar** las transacciones en efectivo de **US\$10 000** o más (o su equivalente).
- **Reportar** operaciones sospechosas a la UIF, sin avisar al cliente.
- **Conservar** la documentación de las operaciones.
- **Capacitar** al personal y nombrar un oficial de cumplimiento (entidades obligadas).

Las entidades financieras y ciertas **actividades y profesiones no financieras** (art. 15 bis) son sujetos obligados, con supervisión de la SUGEF.

Señales de alerta por cuenta

Cuenta	Señal de alerta
Caja y bancos	Depósitos grandes en efectivo; fraccionamiento para no llegar al umbral.
Cuentas por cobrar	Clientes que pagan con dinero de terceros o desde el exterior sin razón.
Inversiones	Compras de títulos en efectivo sin justificación del origen.
Pasivos	Préstamos de personas desconocidas en condiciones irreales.
Patrimonio	Aportes de capital de socios sin capacidad económica demostrable.

¿Qué regula?

La **Ley 6727** (1982) reformó el Título IV del **Código de Trabajo**. Obliga a todo patrono a asegurar a sus trabajadores contra **riesgos del trabajo** mediante una **póliza** (administrada principalmente por el **INS**).

Riesgos del trabajo

Accidente de trabajo

Lesión súbita durante el trabajo o con ocasión de él, incluido el **trayecto** habitual.

Enfermedad del trabajo

Daño a la salud causado por las condiciones del trabajo.

Prestaciones al trabajador

- Atención **médica**, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica.
- **Rehabilitación**.
- Prestaciones en **dinero** por incapacidad temporal o permanente.
- Gastos de **traslado** y, en caso de muerte, rentas a los dependientes.

Patrono no asegurado

Si ocurre un riesgo y el patrono **no tiene póliza**, debe pagar **todas** las prestaciones y además enfrenta sanciones. Para el contador: la prima de la póliza es un **gasto** de la planilla.

Organización en la empresa

El **Consejo de Salud Ocupacional** dicta lineamientos nacionales. Las empresas con **10 o más** trabajadores deben tener una **comisión de salud ocupacional**, y con **50 o más**, una **oficina o departamento** de salud ocupacional.

Riesgos de una oficina contable

- Ergonómicos: postura, pantalla, movimientos repetitivos.
- Visuales: fatiga por pantallas.
- Psicosociales: estrés en cierres y declaraciones.
- Eléctricos y de incendio.
- Caídas por cables o pisos mojados.

Medidas preventivas

Puesto ergonómico

Silla ajustable, pantalla a la altura de los ojos.

Pausas activas

Estiramientos cada hora.

Orden y limpieza

Cables canalizados, pasillos libres.

Emergencias

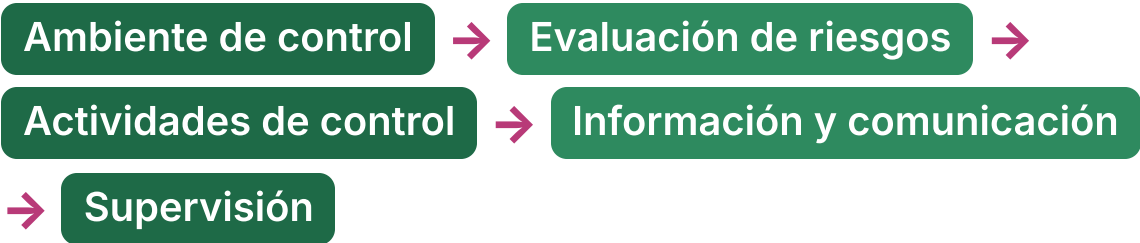
Extintores, rutas de evacuación, simulacros.

Prevenir es más barato: un accidente genera **incapacidades**, aumento de la **prima** y pérdida de productividad.

¿Qué es?

Conjunto de **políticas y procedimientos** que una organización establece para **proteger sus activos**, asegurar que la información contable sea **confiable**, promover la **eficiencia** y cumplir las **leyes**. En el sector público lo regula la **Ley General de Control Interno (Ley 8292)**.

Componentes (modelo COSO)



Principios aplicados a las cuentas

Principio	Ejemplo
Separación de funciones	Quien cobra no registra ni concilia.
Autorización	Compras sobre cierto monto requieren aprobación.
Documentación	Todo asiento con comprobante.
Custodia física	Bóveda, bodega con llave, títulos en custodia.
Verificación independiente	Conciliaciones, arqueos, conteos físicos.
Rotación y vacaciones	Detectan fraudes que dependen de una persona.

Situación en Comercial Sabana S.A.

- Un nuevo cliente paga **₡9 780 000 en efectivo** en tres depósitos de ₡3 260 000 durante la misma semana.
- La misma persona recibe el dinero, hace los depósitos y concilia el banco.
- Dos ayudantes de bodega no están incluidos en la **póliza de riesgos**.
- La oficina no tiene extintores ni rutas de evacuación.

Hallazgo	Norma	Acción recomendada
Pagos en efectivo fraccionados	Ley 8204	Conocer al cliente, documentar origen y valorar reporte a la UIF.
Funciones incompatibles	Control interno	Separar cobro, registro y conciliación.
Trabajadores sin póliza	Ley 6727	Incluirlos de inmediato en la póliza del INS.
Sin equipo de emergencia	Salud ocupacional	Instalar extintores y señalizar rutas.

La persona contable no solo registra: **advierte** por escrito a la administración sobre los riesgos detectados.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
¿Cuáles son las etapas de la legitimación de capitales?	Colocación, estratificación e integración.
¿Quién recibe los reportes de operaciones sospechosas?	La UIF del ICD.
¿Qué ley obliga a asegurar contra riesgos del trabajo?	La Ley 6727 .
¿Desde cuántos trabajadores se requiere comisión de salud ocupacional?	10 trabajadores.
Nombre tres componentes del control interno.	Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control (también información y supervisión).

Ideas clave

- 1 Ley 8204: **conozca a su cliente** y reporte lo sospechoso.
- 2 Efectivo $\geq$ **US\$10 000**: registro obligatorio.
- 3 Ley 6727: póliza de **riesgos del trabajo** para todos.
- 4 Salud ocupacional: prevenir en la **oficina** también.
- 5 Control interno: **separar, autorizar, documentar, verificar**.

Para practicar

Elabore una lista de verificación de control interno para la caja chica del colegio.